

Ref. Expte. N° 1704-R-1976

San Isidro, 9 de marzo de 1976.-

DECRETO NUMERO: **279**

VISTAS:

Las facultades transferidas al Departamento Ejecutivo por el inciso h) del artículo 57°, Título XII, de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el Nro. 5.141 y promulgada por Decreto Nro. 195/76, en orden a la aplicación de multas por contravenciones a las normas municipales vigentes y

Considerando:

Que resulta imprescindible reglamentar la materia, con el objeto de proveer a la Comuna de un instrumento legal que posibilite la ecuánime aplicación de penalidades por las transgresiones a la legislación;

Que la naturaleza y los efectos de ciertas contravenciones, hacen recomendables prever “montos” mínimos y máximos de las sanciones a aplicarse, abriéndose la vía legal para la graduación de las penas con arreglo a las circunstancias particulares de cada falta;

Que en ningún caso el monto de la sanción podrá exceder el máximo fijado por la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Sin perjuicio de las sanciones previstas por el Artículo 57° incisos a), b), c) ***** d), e), f) y g) de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976, la comisión de contravenciones o faltas a las disposiciones municipales vigentes, será sancionada con arreglo a lo dispuesto por el presente texto normativo,

ARTICULO 2°.- Las contravenciones a las normas del Título II - Capítulo III- de la ***** Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones municipales vigentes respecto de la Limpieza e Higiene de predios, aceras y vehículos destinados al transporte de personas, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijan.

a) Por no efectuar el propietario intimado, la limpieza de su acera, de \$ 300 a 500.-

//....

- b) Por no efectuar el propietario preavisado previamente intimado,
la limpieza, desmalezamiento o desinfección de terrenos baldíos de \$ 300 a 500.-
- c) No haber cumplido con el requisito de desinfección obligatoria las
Líneas de transporte que tengan lugar de salida en el Partido, los
Taxímetros, Remises y los transportes escolares:
 - 1) Por cada colectivo \$ 500.-
 - 2) Por cada ómnibus \$ 500.-
 - 3) Por cada taxímetro o remise \$ 500.-
 - 4) Por cada transporte escolar \$ 500.
- d) No exhibir el certificado de la correspondiente desinfección los responsables de
vehículo pertenecientes a líneas intercomunales que tengan lugar de salida fuera del
Partido, o de los taxímetros, remises y transportes escolares con asiento en otras
jurisdicciones:
 - 1) Por cada colectivo \$ 500.-
 - 2) Por cada ómnibus \$ 500.-
 - 3) Por cada taxímetro o remise \$ 500.-
 - 4) Por cada transporte escolar \$ 500.

ARTICULO 3º.- Las contravenciones a los normas del Título II – Capítulo IV- de la
***** Ordenanza Fiscal y del Título III – Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva
Anual de 1976 y demás disposiciones municipales vigentes en orden a la habilitación de
comercios, industrias y actividades asimilables, serán sancionadas con las multas que a
continuación se fijan

- a) Por tener en funcionamiento comercios, industrias o locales
asimilables a los mismos, sin habilitación otorgada o solicitud
interpuesta, en \$ 500.-
- b) Por efectuar anexiones de rubros no contemplados en la habi-
litación otorgada o en curso de tramitación de \$ 300 a 500.-

//....

- c) Por efectuar anexión de espacios físicos para la realización en ellos actividades comerciales o industriales administrativas vinculadas con éstas o depósito de mercaderías, sin autorización municipales previa o en curso de tramitación, de \$ 300 a 500.-
Por realizar actividades comerciales, industriales o afines en Inmuebles que presentarán deficiencias de carácter constructivas o anomalías que, por su naturaleza o magnitud, implicaren riesgo para la salud o la vida de las personas, de \$ 500.-
- e) Por realizar actividades comerciales industriales o afines instalaciones sanitarias exigidas por el Código de Edificación u otras disposiciones reglamentarias en vigencia de \$ 500.-
- f) Por desarrollar actividades comerciales industriales o afines en inmuebles que poseyeran instalaciones sanitarias deficientes o insuficientes de \$ 300 a 500.-
- g) Por desarrollar actividades comerciales industriales o afines en locales que carecieran de los corrimientos reglamentarios, de \$ 300 a 500.-
- h) Por tener en depósito a comercializar mercaderías que no correspondan a los rubros habilitados o en curso de habilitación de \$ 300 a 500.-
- i) Por efectuar cambio de titularidad en una actividad comercial industrial o asimilable a aquella, habilitada o en curso de habilitación, omitiendo comunicar el hecho dentro del término previsto de \$ 300 a 500.-
Cuando se tratare de actos entre vivos, las penas previstas en este inciso se aplicarán tanto al cendente como al cesionario,
- j) Por no exhibir permanentemente en los locales habilitados el correspondiente Certificado Municipal de \$ 300 a 500.-
- k) Por no exhibir el Libro Municipal de Inspecciones a requerimiento del personal competente de la Comuna de \$ 300 a 500.-

//....

ARTICULO 4°.- Las contravenciones al Título II – Capítulo V- de la Ordenanza Fiscal y el ***** Título IV - Capítulo I - de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones reglamentarias de la higiene y salubridad respecto de las actividades comerciales, industriales y asimilables a éstas, serán mencionadas con las multas que a continuación se fijan:

- a) Por falta de higiene en el comercio industria o locales destinados a actividades afines a aquellas de \$ 500.-
- b) Por elaborar, tener, transportar o comercializar productos adulterados, contaminados, parasitazos o fraudulentos y/o alterados de \$ 500.-
- c) Por tener, trasportar o comercializar productos sin identificación obligatoria, de \$ 500.-
- d) Por carecer de la vestimenta exigida por las disposiciones reglamentarias para garantizar las condiciones de higiene y aptitud para el consumo de las mercaderías que se elaboran, almacenen, transporten, manipulen o comercialicen de \$ 300 a 500.-
- e) Por tener mercaderías depositadas o estibadas en forma antirreglamentaria o que pudiera atentar contra la calidad e higiene de las mismas, de \$ 300 a 500.-
- f) Por transportar mercaderías o sustancias alimenticias en Vehículos cuyas características o condiciones de higiene Atentaren o pudieran atentar contra la calidad o aptitud para el consumo de aquellas, de \$ 300 a 500.-
- g) Por tener o transportar mercaderías en lugares o recipientes que no garintazaren la preservación de la calidad o condiciones de aptitud para el consumo de aquellas de \$ 300 a 500.-
- h) Por transportar sustancias alimenticias en forma tal que alterare o pudiera alterar sus condiciones de calidad o aptitud Para el consumo, en contraste o proximidad con otras mercaderías incompatibles con aquellas o sin los envases o recipientes exigibles reglamentariamente de, de \$ 300 a 500.-

//....

- i) Por no constar en los envases de las mercaderías las fechas elaboración y/o vencimiento, en los casos en que correspondiera, de \$300 a 500.-
- i) Por carecer de Certificado de Salud el responsable de las actividades de elaboración, depósito, transporte, manipuleo o comercialización de mercaderías o prestaciones de servicios y/o al personal en relación de dependencia con aquel, en los casos en que el citado documento fuera exigible por la legislación vigente, por cada Certificado de \$ 300 a 500.-
- k) Por hallarse vencido el Certificado de Salud, en cualquiera de los casos previstos por el inciso anterior, por cada certificado de \$ 300 a 500.-
- l) Por la permanencia de animales en locales de elaboración, depósito o consumo de mercaderías, de \$ 300 a 500.-
- m) Por incumplimiento de los horarios fijados por el Departamento Ejecutivo para el cierre de comercios o industrias de \$ 300 a 500.-

ARTICULO 5°.- Las contravenciones a las normas del Título II - Capítulo VI de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título V – Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976, el Código de Publicidad y demás disposiciones municipales vigentes respecto de la Publicidad y Propaganda, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijan;

- a) Por realizar publicidad sin permiso previo, cuando así lo exija el Código de Publicidad de \$ 300 a 500.-
- b) Por realizar publicidad en lugares prohibidos por el Código de Publicidad, de \$ 300 a 500.-
- c) Por usar, sin permiso de sus propietarios, muros de edificios para hacer publicidad, de \$ 300 a 500.-
- d) Por colocar elementos de publicidad que obstaculicen el señalamiento de tránsito o indicadores de lugar, de \$ 300 a 500.-
- e) Por dañar o destruir elementos de publicidad colocados en sitios de uso permitido, de \$ 300 a 500.-

//....

ARTICULO 6°.- Las contravenciones a las normas del Título II - Capítulo VII de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título VI - Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones vigentes respecto de los elementos de pesar y medir en uso en el Partido, serán mencionadas con las multas que a continuación se fijan:

- a) Por cada instrumento de pesar y medir en servicio sin contristar de \$ 300 a 500.-
- b) Por cada instrumento de pesar y medir alterado o adulterado de \$ 300 a 500.-

ARTICULO 7°.- El incumplimiento de la obligación de someter a inspección municipal los ***** medidores, motores, generadores de vapor o energía eléctrica, calderas ascensores y demás instalaciones contempladas en el Título II – Capítulo VIII- de la Ordenanza Fiscal y en el Título VII –Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976, será sancionado con las multas que a continuación se fijan:

- a) Por cada HP \$ 50.-

ARTICULO 8°.- Las contravenciones a las normas del Título II – Capítulo IX de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título VIII –Capítulo I, de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones reglamentarias de la Venta Ambulante, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijan:

- a) Por realizar Venta Ambulante sin permiso previo, de \$ 300 a 500.-
- b) Por realizar venta ambulante fuera de las áreas o sectores en los que el Departamento Ejecutivo autorizara expresamente la actividad, de \$ 300 a 500.-
- c) Por estacionarse o detenerse más de la razonablemente necesaria para concretar la venta de sus productos en la vía pública de \$ 300 a 500.-
- d) Por realizar la venta ambulatoria en vehículos distintos a los enunciados a la fecha de solicitar el permiso para actuar en tal carácter, de \$ 300 a 500.-
- e) Por transportar o comercializar mercaderías o productos distintos de la autorización, de \$ 300 a 500.-
- f) Por infringir lo establecido en el Decreto Reglamentario Nro. 39/38 de las Leyes Provinciales Nro. 3098 y 4686 de \$ a 500.-

//....

f) Por vocear la venta de sus productos de \$ 200 a 500.-

ARTICULO 9°.- Las contravenciones a las normas del Decreto Nro. 1309/71 y su ***** modificadorio Nro. 472/74. de creación del Registro de Abastecedores de Productos Alimenticios de San Isidro, serán sancionadas con arreglo a la tipificación que estableciera el Artículo 21° del primero de los citados textos normativos, incrementándose los montos mínimos y máximos de la totalidad de las penas previstas a \$ 250 y a \$ 500, respectivamente.-

ARTICULO 10°.- Las contravenciones a las normas del Título II – Capítulo X- de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título IX –Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones vigentes en orden a Inspección y Reinspección veterinaria, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijen:

- a) Por la tenencia de productos a control veterinario o bromatológico, sin la correspondiente constancia de haber sido inspeccionado o reinspecciones, de \$ 200 a 500.-
- b) Por la elaboración, distribución o venta clandestina de chacinados o afines, de \$ 300 a 500.-
- c) Por la matanza o venta clandestina de animales de \$ 400 a 500.-
- d) Por la tenencia de carne picada para la venta, sin la autorización correspondiente, de \$ a 500.-

ARITCULO 11°.- Las contravenciones a las normas del Título II -Capítulo I- de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título XI – Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y del Código de la Edificación y demás disposiciones que reglamenten las construcciones en el Partido, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijen:

- a) Por la construcción o realización de instalaciones nuevas sin solicitar la autorización correspondiente de \$ a 500.-
- b) Por la ampliación de construcciones o de instalaciones sin solicitar la autorización correspondiente de \$ a 500.-
- c) Por efectuar demoliciones de construcción o modificaciones de instalaciones sin solicitar la autorización correspondiente de \$ a 500.-

//....

- d) Por no exhibir en las construcciones o demoliciones el cartel que identifique a los profesionales responsables de las mismas y/o el Nro. de Expediente municipal que autorizó la respectiva construcción o demolición de \$ 200 a 500.-
- e) Por no colocar las vallas reglamentarias en las construcciones o demoliciones, de \$ 200 a 500.-
- f) Por no resguardar la caída de materiales a fincas linderas de \$ 300 a 500.-
- g) Por incumplimiento de las intimaciones a realizar obras necesarias para la seguridad de las personas, en construcciones autorizadas, de \$ 300 a 500.-
- h) Por infracciones respecto del aspecto funcional del edificio que sean subsanables, de \$ a 500.-
- i) Por infracciones que afectan a terceros al orden público y que no se ajusten a la zonificación y/o uso del Código de la Edificación, de \$ a 500.-

ARTICULO 12°.- Las contravenciones a las normas del Título II – Capítulo XIII de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título XII – Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones vigentes en orden al Uso y Ocupación de espacios públicos, serán sancionadas en las multas que a continuación se fijen:

- a) Por ocupación indebida de la vía pública, de \$ a 500.-
- b) Por ocupación de la vereda o vía pública con materiales de construcción a máquinas para la misma, fuera de los límites autorizados, de \$ 300 a 500.-
- c) Por ocupación de la vereda con mayor número de mesas o sillas que las autorizadas, de \$ a 500.-
- d) Por la ocupación del frente de los comercios para exhibir mercaderías, excediéndose los límites concedidas, de \$ 200 a 500.-

ARTICULO 13°.- Las contravenciones a las normas del Título II - Capítulo XIV- de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título XIII - Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976, y demás disposiciones vigentes que reglamentan los espectáculos públicos, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijen:

//....

- a) Por la realización de fiestas, actos recreativos, espectáculos de toda índole y diversiones en general sin el correspondiente permiso municipal, de \$ 300 a 500.-
- b) Por no exhibir los tableros de los precios vigentes por localidad y el importe del gravamen a cargo del público de \$ 200 a 500.-
- c) Por no exhibir un programa de espectáculo sellado por Inspección General, de \$ 200 a 500.-
- d) Por no poseer en cada puerta de acceso una urna buzón en la que se depositen los talones de las entradas, de \$ 200 a 500.-
- e) Por la realización de espectáculos públicos obscenos o inmorales, de \$ a 500.-
- f) Por la permanencia en los locales destinados a la realización de espectáculos públicos de cualquier naturaleza, de personas que no poseyeran la edad mínima exigida por las reglamentaciones vigentes para su admisión en el lugar de \$ a 500.-

ARTICULO 14°.- Las contravenciones a las normas del Título II Capítulo XV de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título XIV –Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones vigentes en orden a la instalación y práctica de juegos serán sancionadas con las multas que a continuación se fijan:

- a) Por la explotación de cada juego prohibido por la legislación vigente, de \$ a 500.-
- b) Por la explotación de cada juego permitido sin la correspondiente patente municipal, de \$ 300 a 500.-
- c) Por la explotación de cada juego permitido en lugares de acceso público distintos de los autorizados por las reglamentaciones vigentes, de \$ 300 a 500.-

ARTICULO 15°.- Las contravenciones a las normas del Título II -Capítulo XIV- de la ***** Ordenanza Fiscal y del Título XVIII –Capítulo I- de la Ordenanza Impositiva Anual de 1976 y demás disposiciones vigentes relativas a la vacunación antirrábica de animales y a las condiciones en que éstos podrán circular por la vía públicas, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijan:

//....

- a) Por cada animal que se hallare en la vía pública en contravención a disposiciones municipales, de \$ 300 a 500.-
- b) Por la tenencia de animales sin vacunación antirrábica cuando corresponda, de \$ a 500.-

ARTICULO 16°.- Las contravenciones a las normas vigentes en orden a higiene, seguridad, moralidad y urbanismo que no hubieren sido expresamente contempladas en los artículos anteriores, serán sancionadas con las multas que a continuación se fijan:

- a) Por arrojar animales muertos, o residuos en la vía pública donde exista red cloacal habilitada para el servicio público de \$ a 500.-
- b) Por arrojar aguas servidas a la vía pública donde exista red cloacal habilitada para el servicio público, de \$ a 500.-
- c) Por desaguar piscinas en la vía pública de \$ a 500.-
- d) Por arrojar aguas servidas en la vía pública donde no existen obras externas cloacales, de \$ 300 a 500.-
- e) Por barrer y/o lavar aceras fuera de las horas reglamentarias de \$ 250 a 500.-
- f) Por sacudir alfombras en la vía pública de \$ 250 a 500.-
- g) Por estacionar vehículos sobre las aceras, de \$ 300 a 500.-
- h) Por lavar coches en la vía pública de \$ 300 a 500.-
- i) Por obstruir la circulación peatonal en locales de acceso público, de \$ 250 a 500.-
- j) Por mantener residuos en estado de descomposición de a 500.-
- k) Por ocupación indebida de predios en playas y ribera para la explotación de actividades comerciales o afines, de \$ a 500.-
- i) Por la tenencia de cerdos vivos dentro del Partido, por cada animal, de \$ 300 a 500.-
- m) Por encender fuego en la vía pública, de \$ 300 a 500.-

ARTICULO 17°.- La interferencia u obstaculización de las tareas de inspección que realizare el personal de la Comuna podrá sancionarse con multa de \$ 300 A \$ 500.-

//....

ARTICULO 18°.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de carácter no ***** fiscal que el Departamento Ejecutivo impusiere y notificare legal y formalmente, podrá hacer pasible a los responsables de la multa de \$ 300 a \$ 500.-

ARTICULO 19°.- Las penalidades previstas en cada uno de los artículos que anteceden ***** podrán ser aplicadas concurrentemente con cualesquiera otra u otras de las previstas por este Decreto y las que se hallaren establecidas en otros cuerpos normativos municipales que el presente no modifique.-

ARTICULO 20°.- Dese al Libro de Decretos. Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Tomen ***** conocimiento todas las Secretarías y sus dependencias y, con las constancias del caso, archívese.-